

거액익스포저비율 산출기준

제1장 총칙

1. (목적) 이 기준은 규정 제26조에서 정하는 거액익스포저비율(LEX, Large Exposure Ratio) 산출에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. (용어의 정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. "연계된 거래상대방그룹"(이하 "거래상대방그룹"이라 한다)이라 함은 통제관계 또는 경제적 상호의존성이 있는 거래상대방들로 구성되어 거래상대방들 중 하나가 파산하면 다른 모든 거래상대방들이 파산할 가능성이 상당히 높은 그룹을 말한다.

나. "통제관계"라 함은 하나의 거래상대방이 다른 하나 또는 다수의 거래상대방에 대하여 직접적 또는 간접적으로 지배력을 행사하는 관계로서 제2장제2절에서 정하는 기준에 해당하는 경우 통제관계가 있는 것으로 간주한다.

다. "경제적 상호의존성"이라 함은 하나의 거래상대방이 자금조달 또는 상황에 대한 어려움으로 재무적 문제를 겪는 경우 다른 거래상대방도 자금조달 또는 상황의 어려움에 직면할 수 있는 관계로서 제2장제2절에서 정하는 기준에 해당하는 경우 경제적 상호의존성이 있는 것으로 간주한다.

라. "거액익스포저"라 함은 단일 거래상대방 또는 거래상대방그룹에 대한 익스포저의 합계가 은행 기본자본의 100분의 10 이상인 경우를 말한다.

마. "거액익스포저 한도"라 함은 규정 제26조 또는 규정 제26조의2에서 정하는 거액익스포저비율 상한을 말한다.

바. "이중상환청구권부 채권"(이하 "커버드본드"라 한다)이라 함은 발행기관에 대한 상환청구권과 함께 발행기관이 담보로 제공하는 기초자산집합에 대하여 제3자에 우선하여 변제받을 권리를 가지는 채권으로서 「이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」 또는 이에 준하는 국내외 법령에 따라 발행되는 것을 말한다.

사. "중앙청산소(CCP, Central Counterparty)"는 거래의 당사자 사이에 개입하는 청산기관(clearing house)으로, 미청산 계약의 미래 이행을 보증하는 기관을 말한다.

아. "적격 중앙청산소"라 함은 중앙청산소 중 관할구역내 감독당국으로부터 "금융시장 인프라에 대한 CPSS-IOSCO 원칙(CPSS-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures)"의 충족여부, 소재지 기준 및 규정 등에 따라 중앙청산소 인가를 받아 운영되는 기관을 말한다.

자. "증권금융거래"라 함은 환매조건부채권매수·매도, 증권대차거래 및 신용융자거래 등을 말한다.

차. "거래상대방 신용위험(CCR, Counterparty Credit Risk)"이라 함은 하나 이상의 거래와 관련된 거래상대방이 해당 거래의 최종 결제 이전에 부도 발생시 손실이 발생할 수 있는 위험을 말한다.

카. "리스크 중심 자기자본 규제"라 함은 은행업감독업무시행세칙 <별표3> "신용·운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출 기준(이하 "세칙 <별표3>"이라 한다)" 및 은행업감독업무시행세칙 <별표3-2> "신용·운영·시장리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준"(이하 "세칙 <별표3-2>"라 한다)에 따른 규제를 말한다.

타. 기타 본 기준에서 별도로 정의하지 않은 용어는 세칙 <별표3> 및 세칙 <별표3-2>에 따른다.

3. (산출원칙) 거액익스포저비율은 제2장에서 규정한 경우를 제외하고는 리스크 중심 자기자본 규제와 일관된 방법을 적용하여 산출한다. 또한, 은행은 신용편중리스크를 적절히 관리할 수 있도록 거액익스포저 산출을 위한 적절한 시스템을 구축·운영하여야 한다.

제2장 거액익스포저비율의 산출

제1절 총칙

4. (거액익스포저비율 정의) 거액익스포저비율은 단일 거래상대방 또는 거래상대방그룹에 대한 익스포저 합계(분자)를 은행 기본자본(분모)으로 나눈 값으로 정의된다.
5. (연결의 범위 등) 거액익스포저비율은 세칙 <별표3>에서 정의한 연결재무제표를 기준으로 산출하며, "기본자본"은 세칙 <별표3>에서 정의한 기본(Tier 1)자본을 말한다.
6. (익스포저의 산출) 거액익스포저비율 산출을 위한 익스포저는 제2장제3절부터 제6절까지 정하는 방법을 따른다.
7. (정기 보고 등) 은행은 거액익스포저비율과 관련하여 다음의 사항에 대해 감독원장에게 보고해야 한다.

가. 아래 사항에 대하여 매분기말 기준으로 매분기말 종료 이후 2개월 이내에 업무보고서를 통하여 보고

- (1) 신용위험경감기법을 적용하지 않고 산출한 단일 거래상대방 또는 거래상대방그룹에 대한 익스포저 합계가 은행 기본자본의 100분의 10 이상인 모든 익스포저
- (2) 신용위험경감기법을 적용하여 산출한 단일 거래상대방 또는 거래상대방그룹에 대한 익스포저 합계가 은행 기본자본의 100분의 10 이상인 모든 익스포저
- (3) 은행 기본자본 대비 익스포저의 상대적 규모와 상관없이 단일 거래상대방 또는 거래상대방 그룹에 대한 상위 20개 익스포저
- (4) 면제대상 익스포저 중 은행 기본자본의 100분의 10 이상인 모든 익스포저

나. 은행이 거액익스포저 한도를 초과하거나 초과할 것으로 예상되는 경우(54.의 한도초과 예외사유로 한도를 초과하거나 초과할 것으로 예상되는 경우를 포함한다.) 지체없이 다음의 방법에 따라 보고

- (1) 보고내용은 한도초과 내역 및 사유, 익스포저 감축과 기본자본 확충 등을 포함한 한도초과 해소계획을 포함하여야 하며, 구체적인 보고 항목 및 방법은 <별책서식> 또는 <별지서식>에 따른다.

(2) 거액익스포저 한도초과를 보고한 은행은 보고한 해소계획의 분기별 이행상황을 매분기말 익월 20일 이내 감독원장에게 제출해야 한다.

제2절 거래상대방그룹

8. (거래상대방에 대한 평가) 은행은 거래상대방그룹 해당 여부를 결정하기 위해 거래상대방 간에 통제 관계 또는 경제적 상호의존성 관계가 존재하는지를 평가하여야 한다.

9. (통제관계 평가) 은행은 다음의 기준을 고려하여 통제관계를 평가하여야 한다. 다만, 한 거래상대방이 다른 거래상대방에 대하여 과반수 의결권을 보유하는 경우 자동으로 통제관계가 존재하는 것으로 간주한다.

가. 다른 주주와의 약정을 통해 다수의 의결권을 통제하는 경우

나. 한 거래상대방이 고위 경영자, 감사 등에 대한 영향력을 통해 다른 거래상대방의 영업정책, 재무정책 등 중요한 경영정책을 결정할 수 있는 능력이 있는 경우

다. 이사회나 이에 준하는 의사결정기구, 감사위원회 등 주요 정책기구 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있는 경우

라. 그 외 「한국채택국제회계기준서」에 따라 지배력이 있다고 인정되거나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조의 동일 기업집단에 해당하는 경우

10. (경제적 상호의존성 평가) 은행은 한 거래상대방이 다른 거래상대방과 연계 가능성이 있는지를 식별하기 위하여 입수 가능한 최근의 정보를 바탕으로 다음의 질적 기준을 고려하여 경제적 상호의존성을 평가하여야 한다. 이와 관련하여 은행은 기업의 규모, 중요성 등을 감안하여 경제적 상호의존성 평가를 위한 내부기준·절차를 마련할 수 있다. 은행은 익스포저가 기본자본의 100분의 5를 초과하는 모든 단일 거래상대방에 대해서는 경제적 상호의존성 평가가 포함되도록 기준을 수립하여야 한다.

가. 단일 거래상대방의 연간 총수입 또는 총지출의 50% 이상이 다른 거래상대방과의 거래에서 발생하는 경우

나. 한 거래상대방이 다른 거래상대방의 익스포저 일부 또는 전부를 보증하고 보증청구 발생시 보증인이 파산할 가능성이 있는 경우

다. 거래상대방의 생산량 상당 부분이 다른 거래상대방에게 판매되고 해당 거래상대방을 다른 고객으로 쉽게 변경할 수 없는 경우

라. 둘 이상의 거래상대방이 은행의 채무를 상환하기 위한 예상 자금조달원이 서로 동일하고 채무를 완전히 상환할 수 있을 만한 다른 수익원이 없는 경우

마. 한 거래상대방의 재무적 어려움이 다른 거래상대방의 재무적 어려움이나 채무 불이행을 야기할 수 있는 경우

바. 한 거래상대방의 부실화 또는 부도가 다른 거래상대방의 부실화 또는 부도와 관련이 있을 수 있는 경우

사. 둘 이상 거래상대방의 주요 자금조달원이 동일하고, 공통 자금조달원의 파산시 다른 자금조달원을 찾을 수 없어 한 거래상대방의 자금조달 문제가 다른 거래상대방의 자금조달 문제로 확산될 수 있는 경우

11. (거래상대방그룹 결정시 예외) 거래상대방이 9.(통제관계 평가) 및 10.(경제적 상호의존성 평가)의 기준 중 일부에 해당하는 경우에도 은행이 거래상대방그룹에 해당하지 않는다고 평가하는 경우에는 거래상대방그룹으로 간주하지 않을 수 있다.

가. 특수한 여건 또는 기업지배구조 보호장치(corporate governance safeguard) 등으로 인하여 현존하는 통제관계가 반드시 연계된 거래상대방들을 형성하는 것은 아니라는 것을 설명할 수 있는 경우

나. 다른 거래상대방과 경제적으로 밀접히 관련되어 있는 한 거래상대방이 적정 기간 내 다른 사업 파트너 또는 자금조달원을 발굴함으로써 채무상 어려움이나 다른 거래상대방의 부도를 극복할 수 있음을 설명할 수 있는 경우

제3절 익스포저 산출 방법

12. (일반원칙) 거액익스포저 산출을 위한 익스포저(이하 "규제대상 익스포저"라 한다.)는 리스크 중심 자기자본 규제 체계에서 정하는 익스포저의 범위와 동일하며, 은행계정(banking book) 또는 트레이딩계정(trading book)의 재무상태표 난내 및 부외항목 익스포저와 거래상대방 신용위험을 보유한 상품의 익스포저를 포함한다.

13. (자본차감 익스포저 처리) 세칙 <별표3>에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출시 기본자본에서 공제된 단일 거래상대방에 대한 익스포저는 동 거래상대방의 다른 익스포저에 가산하지 않는다.

14. (파생상품을 제외한 은행계정 난내 항목) 은행계정 난내 항목 익스포저는 재무상태표상 자산에 고정 이하 대손충당금을 차감한 금액을 기준으로 한다.

15. (은행 및 트레이딩계정 장외파생상품 등) 거래상대방 신용위험이 있지만 증권금융거래가 아닌 상품의 익스포저는 세칙 <별표3> 제7장제3절제2관의2에서 정하는 거래상대방 신용위험 표준방식(SA-CCR)에 따라 산출한다.

16. (증권금융거래) 증권금융거래 익스포저는 세칙 <별표3> 제2장제6절제3관에서 정하는 표준차감률을 적용한 포괄법에 따라 산출한다.

17. (부외항목) 부외항목 익스포저는 해당거래와 관련된 계약금액에 세칙 <별표3> 제2장제4절에서 정하는 신용환산율을 적용하여 산출하며, 신용환산율의 하한은 10%로 한다.

제4절 신용위험경감기법 적용

18. (기본 원칙) 은행은 리스크 중심 자기자본규제에서 사용한 적격 신용위험경감기법을 익스포저 산출 시에도 적용하여야 한다.
19. (신용위험경감기법 인정) 세칙 <별표3> 제2장제6절에서 정하는 표준방법에 따라 적격성 기준을 충족하는 무담보 신용보장(보증 및 신용파생상품)과 금융자산담보 거래는 신용위험경감기법을 적용한다. 내부등급법에서만 인정되는 기타 유형의 담보(매출채권, 상업·주거용 부동산 및 기타 담보)의 신용위험경감 효과는 인정되지 않는다.
20. (만기불일치) 신용위험경감 요인의 잔존만기가 익스포저의 잔존만기보다 짧은 경우는 다음의 기준에 따라 신용위험경감기법을 적용한다.
- 가. 신용위험경감기법은 신용위험경감 요인의 원(original)만기가 1년 이상이고, 잔존만기가 3개월 이상인 경우에만 적용할 수 있다.
- 나. 신용위험경감 금액은 세칙 <별표3> 제2장제6절제7관에서 정하는 방법에 따라 만기불일치를 조정하여 산출한다.
21. (재무상태표 난내항목의 상계) 대출금과 자행예금의 상계를 법적으로 집행할 수 있는 경우 세칙 <별표3> 제2장제6절제5관에서 정하는 요건과 방법에 따라 상계 후 잔액을 익스포저로 인식할 수 있다.
22. (익스포저의 차감) 신용위험경감기법 적용 금액을 원(original) 거래상대방에 대한 익스포저에서 차감하며, 차감 대상 금액은 다음과 같다.
- 가. 무담보 신용보장으로 보호되는 금액 부분
- 나. 금융자산담보에 대하여 세칙 <별표3> 제2장제6절제4관에 따른 간편법을 사용하는 경우 시장가치로 담보한 청구권 부분
- 다. 금융자산담보에 대하여 세칙 <별표3> 제2장제6절제3관에 따른 포괄법을 사용하는 경우 표준차감률을 적용하여 조정된 담보가치 금액. 다만, 내부모형으로 산출한 차감률은 사용할 수 없다.
- 라. 거래상대방 신용위험 익스포저 산출시 인식된 담보가치 금액
23. (신용위험경감 제공자에 대한 익스포저 가산) 적격 신용위험경감기법의 사용으로 원(original) 거래상대방의 익스포저를 차감하는 경우, 동 차감 금액을 신용위험경감기법 제공자에 대한 익스포저로 인식한다. 다만, 신용부도스왑의 경우에는 34.에서 정한 바에 따라 익스포저를 산출한다.

제5절 트레이딩계정 포지션의 익스포저

24. (기본 원칙) 은행은 트레이딩계정의 단일 거래상대방에 대한 모든 익스포저를 동 거래상대방에 대한 은행계정 익스포저와 합산하여 해당 거래상대방에 대한 총 익스포저를 계산한다.

25. (규제 범위) 트레이딩 계정의 익스포저 가운데 발행자의 부도위험과 관련된 채권, 주식 등 금융상품 익스포저는 규제대상 익스포저에 포함되나 특정 실물상품(commodity)이나 통화(currency)는 포함되지 않는다.

26. (채권 및 주식 익스포저) 채권(debt instruments)과 주식(equities)에 대한 익스포저는 재무상태표상 금액을 익스포저로 한다.

27. (파생상품 익스포저) 스왑, 선물, 선도 및 신용파생상품에 대한 익스포저는 세칙 <별표3-2>에서 정하는 시장리스크 산출 방식에 따라 기초자산의 개별포지션(leg)별로 분해^{주1)}하고, 이 중 규제대상 익스포저에 포함되는 기초자산에 대하여만 익스포저를 산출한다.

주1) 예를 들어 주식X에 대한 선물(future)은 주식X에 대한 매수포지션과 해당 통화에 대한 무위험 이자율 매도포지션으로 분해하고, 이자율 스왑은 고정금리 매수포지션과 변동금리 매도포지션 또는 역으로 변동금리 매수포지션과 고정금리 매도포지션으로 분해한다.

28. (신용파생상품 보장매도) 은행이 신용파생상품을 보장매도하여 발생하는 준거대상(referenced name)에 대한 익스포저는 각 준거대상에 신용사건이 발생한 경우 지불하는 금액에서 신용보장 가치의 절대값을 차감한 금액으로 한다.^{주2)} 신용연계채권(credit linked note)의 경우 신용연계채권 발행자의 채권에 대한 포지션과 신용연계채권의 준거 기초자산(underlying referenced by the note)에 대한 포지션을 모두 고려하여야 한다.

주2) 신용파생상품의 시장가치가 보장매도자에게 양(+)인 경우, 해당 양(+)의 시장가치는 보장매도자의 보장매수자에 대한 거래상대방 신용위험 익스포저로 가산되어야 한다. 아직 지불되지 않은 정기적인 프리미엄의 현재가치가 신용보장 가치의 절대값을 초과할 경우 통상 이러한 상황이 발생할 수 있다.

29. (옵션) 옵션에 대한 익스포저는 개별 기초 금융상품의 부도에 따른 옵션가격 변화를 기초로 산출하며, 다음의 기준에 따른다.

가. 콜옵션 매수(long call option)는 옵션의 시장가치, 풋옵션 매도(short put option)는 옵션의 행사가격(strike price)에서 시장가치를 차감한 금액을 익스포저로 한다.

나. 콜옵션 매도(short call option) 및 풋옵션 매수(long put option)는 기초자산 부도시 손실이 아닌 수익(음(-)의 익스포저)이 발생하며 콜옵션 매도는 옵션의 시장가치, 풋옵션 매수는 옵션의 행사가격에서 옵션의 시장가치를 차감한 금액을 익스포저로 한다.

다. 산출된 포지션은 항상 다른 익스포저의 포지션과 합산되어야 하며, 합산 결과 음(-)의 순(net) 익스포저는 "0"으로 조정되어야 한다.

30. (은행계정과 동일 규칙 적용) 은행의 투자에 대한 익스포저 금액은 은행계정 내 유사 금융상품과 동일한 규칙을 적용하여 산출한다. 특정 구조화상품^{주3)}에 투자한 익스포저 금액은 제2장제6절제3목에 따라 구조화상품 자체나 각 기초자산의 거래상대방 또는 "무명 고객(the unknown client)"의 익스포저로 인식한다.

주3) 지수포지션(index position), 유동화증권(securitisations), 헤지펀드(hedge fund), 투자펀드

(investment funds) 등을 포함한다.

31. (매수포지션과 매도포지션의 상계) 동일 거래상대방이 발행한 증권에 대한 매수포지션과 매도포지션은 다음의 기준에 따라 상계할 수 있으며, 이 경우 순(net) 포지션을 거래상대방에 대한 익스포저로 할당할 수 있다.

가. 동일 거래상대방이 발행한 동일 증권(발행자, 이표금리, 표시통화 및 만기가 동일한 경우에 한함)에 대한 매수포지션과 매도포지션을 상계할 수 있다.

나. 동일 거래상대방이 발행한 서로 다른 증권의 경우 매도포지션이 매수포지션보다 채무상환 우선순위가 낮거나 두 포지션의 채무상환 우선순위가 동일한 경우에만 상계할 수 있다.

다. 신용파생상품으로 헤지(hedge)된 포지션의 경우도 헤지 기초자산과 헤지 포지션이 나.의 조건을 충족할 경우 헤지를 인식할 수 있다.

32. (채무상환 우선순위 구분) 포지션의 상대적인 채무상환 우선순위를 결정하기 위해 증권은 채무상환 우선순위 정도에 따라 "주식", "후순위채" 및 "선순위채" 등으로 구분될 수 있다. 다만, 증권을 상대적인 채무상환 우선순위 정도에 따라 구분하는 것이 과도한 부담이 되는 은행은 동일 거래상대방에 대한 서로 다른 증권의 매수 및 매도포지션을 상계하지 않을 수 있다.

33. (신용파생상품 보장매입 포지션) 신용파생상품에 의해 헤지된 포지션은 23.에서 정하는 바와 같이 원(original) 거래상대방으로부터 차감한 익스포저를 신용보장 제공자의 익스포저로 처리한다. 다만, 34.에 해당하는 신용부도스왑의 경우는 예외로 한다.

34. (신용부도스왑 처리방법) 신용부도스왑의 형태로 신용보장이 이루어지고 신용보장 제공자 또는 준거 기업(referenced entity)이 금융기관^{주4)}이 아닌 경우, 신용보장 제공자에 할당되는 익스포저 금액은 원(original) 거래상대방으로부터 차감한 익스포저 금액이 아닌 15.에 따라 산출한 거래상대방 신용위험 익스포저 금액으로 한다.

주4) 금융기관은 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 의해 금융감독원의 검사를 받는 규제대상 금융기관과 금융서비스 활동을 주된 사업으로 하는 법인으로서 동법에 열거되지 않은 비규제대상 금융기관을 말한다. 외국 금융기관의 경우 국제규범에 따른 규제대상 금융기관 및 비규제대상 금융기관을 말한다.

35. (계정간 상계) 은행계정의 매수포지션과 트레이딩계정의 매도포지션 간의 상계는 허용되지 않는다.

36. (상계후 순매도포지션) 상계 후 단일 거래상대방에 대해 순(net) 매도포지션이 발생할 경우 해당 익스포저는 규제대상 익스포저에 포함하지 않는다.

제6절 특별한 형태의 익스포저 처리

제1목 규제대상 익스포저에서 제외되는 익스포저

37. (면제대상 익스포저) 다음의 거래는 규제대상 익스포저에서 제외한다.

가. 규정 제26조 제1항 제6호 가목에서 국제결제은행이 제시한 기준을 참작하여 감독원장이 정하는

다음의 익스포저

- (1) 위험가중치 0%가 적용되는 국가(중앙정부 및 중앙은행), 국내 지방자치단체, 국내·외 공공기관, 국제결제은행 및 국제개발은행(이하 "국가 등"이라 한다)에 대한 익스포저
- (2) (1)의 국가 등이 보증한 익스포저 및 동 국가 등이 발행한 금융상품에 의해 담보된 익스포저. 다만, 신용위험경감효과를 인식할 수 있는 적격 기준을 충족하는 경우에 한한다.
- (3) 은행 간 지급결제와 관련하여 발생하는 일중(intraday) 거래 익스포저
- (4) 적격 중앙청산소에 대한 청산 관련 익스포저
- (5) 은행 그룹내 익스포저^{주5)}

주5) 규제 대상 은행이 속한 국내·외 금융지주회사(모은행 포함)에 대한 익스포저 및 국제회계기준에 따른 동 금융지주회사(모은행 포함)의 연결재무제표 작성 범위에 포함되는 금융회사에 대한 익스포저를 말한다.

나. 규정 제26조 제1항 제6호 나목 내지 마목의 익스포저

- 38. (면제대상 익스포저 보고) 37.에서 정한 면제대상 익스포저의 경우에도 7.가.에 따른 보고대상에 포함된다. 다만, 은행 간 일중(intraday) 거래는 보고대상에서 제외한다.
- 39. (면제대상 거래상대방과의 연계성) 면제대상에 해당하지 않는 둘 이상의 거래상대방이 37.가.(1)의 국가 등에 의해 통제되거나 경제적으로 의존하는 경우 그 외에 다른 연계성이 없다면 이들 거래상대방은 하나의 거래상대방그룹으로 간주하지 않는다.
- 40. (면제대상 익스포저에 대한 제3자의 신용보장) 면제대상 거래상대방에 대한 익스포저가 신용파생상품에 의해 헤지된 경우, 원(original) 익스포저는 면제되더라도 23.에 따라 신용위험경감기법 적용 금액은 신용보장을 제공하는 거래상대방에 대한 익스포저로 인식하여야 한다.

제2목 이중상환청구권부 채권

- 41. (기본 원칙) 42.에서 정한 조건을 충족하는 이중상환청구권부 채권에 대해서는 은행이 보유한 채권 명목가액의 20% 이상 100% 미만으로 익스포저를 인식할 수 있다. 동 조건을 충족하지 않는 이중상환청구권부 채권의 경우는 은행이 보유한 채권 명목가액의 100%를 익스포저로 인식하여야 한다.
- 42. (익스포저 산출기준 완화 조건) 세칙 <별표3> 제2장제3절35의2에 따른 적격요건 및 운영요건을 모두 충족한 이중상환청구권부 채권에 대해서는 이중상환청구권부 채권의 명목가액에서 기초자산의 명목금액을 차감하여 익스포저를 산출할 수 있다. 다만, 차감후 익스포저 금액은 채권 명목가액의 20%를 하회할 수 없다.

제3목 집합투자, 유동화증권 및 기타 구조화상품

- 43. (기본 원칙) 은행이 기초자산에 대해 익스포저를 보유한 법인(entity)을 통해 금융상품에 투자한 경

우 입수 가능한 최근의 정보를 활용하여 44.에서 정한 방법에 따라 거래상대방을 구분하고 익스포저를 할당하여야 한다. 해당 금융상품에는 집합투자증권, 유동화증권 및 기초자산을 보유한 기타 구조화상품(이하 "구조화상품"이라 한다)이 포함된다.

44. (거래상대방 인식방법) 구조화상품에 대한 거래상대방은 다음의 기준에 따라 인식한다.

가. 은행은 구조화상품 내 각 기초자산에 대한 익스포저가 해당 구조화상품 투자에 의해서만 발생하고 46.에 따라 산출한 익스포저 금액이 기본자본의 0.25% 미만임을 입증할 수 있는 경우^{주6)}에는 구조화상품 자체를 단일 거래상대방으로 인식할 수 있다.

주6) 구조화상품에 대한 은행의 투자 총액이 기본자본의 0.25% 미만일 경우 동 기준을 충족한 것으로 볼 수 있다.

나. 은행은 기본자본의 0.25% 이상을 투자한 기초자산을 식별하기 위하여 구조화상품에 대한 기초자산 접근법(look-through approach)을 사용하여야 하며, 각 기초자산에 대응하는 거래상대방을 파악하여 동 기초자산에 대한 익스포저를 해당 거래상대방의 다른 직간접 익스포저와 합산한다. 다만, 개별 구조화상품에 대한 익스포저 산출시 기본자본의 0.25% 미만이 투자된 기초자산에 대해서는 구조화상품 자체에 대한 익스포저로 인식할 수 있다.

다. 기초자산 접근법을 적용할 수 없는 경우에는 구조화상품에 대한 익스포저가 은행 기본자본의 0.25% 미만인 경우에 한하여 구조화상품 자체를 해당 익스포저의 거래상대방으로 인식할 수 있다. 다만, 익스포저가 은행 기본자본의 0.25% 이상인 경우에는 해당 익스포저 총액을 "무명 고객(the unknown client)"에 대한 익스포저로 인식하되, 무명 고객에 대한 모든 익스포저를 합산하여 하나의 거래상대방(무명 고객)으로 간주하고 거액익스포저 한도를 적용한다.

45. (규제회피 목적의 분산투자 금지) 은행은 규제 회피를 위해 동일 기초자산을 보유한 여러 구조화상품에 기본자본의 0.25% 미만 금액을 분산투자하지 않았다는 사실을 입증할 수 있어야 한다.

46. (기초자산에 대한 익스포저 계산) 기초자산에 대한 은행의 익스포저 계산은 다음의 기준에 따른다.

가. 집합투자증권 등 투자자의 우선순위가 동일한 구조화상품에 투자한 경우 단일 거래상대방에 대한 익스포저 금액은 전체 구조화상품 가운데 은행이 보유한 구조화상품 비율에 구조화상품의 기초자산 가치를 곱하여 산출한다.

나. 유동화증권 등 투자자의 우선순위가 동일하지 않는 구조화상품에 투자한 경우 단일 거래상대방에 대한 익스포저 금액은 단일 트렌치(tranche) 내에서 투자자간 투자금액 비율에 따라 손실이 배분되는 것으로 가정하여 다음의 방법에 따라 구조화상품 내 각 트렌치 별로 측정^{주7)}한다.

주7) 은행이 기초자산 A가 포함된 유동화증권에 선순위로 투자한 경우 : 기초자산 A에 대한 익스포저 = (은행의 선순위투자금액/선순위금액 합계) × MIN(기초자산 포트폴리오에 포함된 A 금액 합계, 선순위금액 합계)

(1) 은행이 투자한 트렌치의 금액과 기초자산 포트폴리오에 포함된 각 기초자산의 명목금액 중 낮은 금액을 선택한다.

(2) 해당 트랜치 내 은행의 투자금액 비율을 가.에서 결정된 금액에 곱한다.

다. 기초자산접근법을 적용하지 않는 경우 익스포저 금액은 구조화상품에 투자된 명목금액으로 산출한다.

47. (추가 리스크 식별 및 합산) 은행은 구조화상품에 대한 익스포저와 별도로 기초자산보다는 구조화상품 자체에 내재되어 추가 리스크 요인이 될 수 있는 제3자(third parties)^{주8)}를 다음의 사항을 고려하여 식별하고, 거액익스포저를 산출하여야 한다.

주8) 추가 리스크 식별 대상인 제3자는 최초 자산보유자(originator), 펀드매니저, 유동성 제공자 및 신용보장 제공자 등이 될 수 있다.

가. 공통된 추가 리스크 요인이 있는 구조화상품에 대한 투자를 연계하여 하나의 연계된 거래상대방 그룹으로 간주하여야 한다.

나. 은행이 투자한 구조화상품의 특징과 제3자의 역할을 사례별로 감안하여, 추가 리스크 요인이 있는 구조화상품의 익스포저는 동 추가 리스크 요인으로 식별된 제3자가 보유한 또 다른 익스포저(대출 등)와 합산할 수 있다.

다. 추가 리스크 식별 대상인 제3자가 복수인 경우 구조화상품에 대한 익스포저는 제3자에게 각각 할당하여야 한다.

라. 기초자산 익스포저에서 기인하는 리스크 대신 구조화상품 자체에 내재하는 구조적 리스크를 인식하는 44.다.의 요건은 추가 리스크 요인에 대한 평가 결과와 독립적이어야 한다.

제4목 중앙청산소에 대한 익스포저

48. (적격 중앙청산소 익스포저) 은행의 적격 중앙청산소에 대한 청산 관련 익스포저는 규제대상 익스포저에서 제외한다.

49. (비적격 중앙청산소 익스포저) 비적격 중앙청산소 익스포저는 51.의 청산관련 익스포저와 53.의 비청산 익스포저의 합으로 측정되며, 기본자본의 100분의 25 이내 한도를 준수하여야 한다.

50. (거래상대방그룹에서 제외) 8.부터 11.까지 규정한 연계된 거래상대방의 개념은 청산과 관련된 중앙청산소 익스포저에 적용하지 않는다.

51. (청산 관련 익스포저) 은행은 청산 관련 중앙청산소에 대한 익스포저를 다음과 같이 식별하여 합산하여야 한다.

가. 거래 익스포저 : 본 기준에서 정하는 익스포저 유형^{주9)}에 따라 산출한다.

주9) 예를 들어 파생상품의 경우 거래상대방 신용위험 표준방식(SA-CCR)에 따라 익스포저를 산출한다.

나. 중앙청산소 신용리스크와 절연된 개시증거금 : 익스포저를 산출하지 않는다.

다. 중앙청산소 신용리스크와 절연되지 않은 개시증거금 : 개시증거금의 명목금액

라. 기납입 공동기금 출연금(Pre-funded default contributions) : 출연금의 명목금액

마. 미납입 공동기금 출연금(Unfunded default contributions) : 익스포저를 산출하지 않는다.

바. 주식 지분 : 주식의 명목금액. 다만, 주식 지분이 기본자본에서 공제되는 경우에는 13.에 따라 익스포저에서 제외한다.

52. (청산 서비스에 대한 익스포저) 은행은 청산회원은행 또는 청산회원의 고객(청산위탁자)으로서 발생한 거래에 대하여 세칙 <별표3> 제7장제5절에서 정하는 바에 따라 익스포저를 할당하여야 하는 거래상대방을 결정하여야 한다.

53. (비청산 익스포저) 자금조달 약정(funding facilities), 신용 약정(credit facilities), 보증 등 중앙청산소의 청산 서비스와 직접 연관되지 않은 익스포저는 다른 거래상대방에 대한 익스포저와 동일하게 산출하여 합산된다.

제3장 한도초과 예외

54. (한도초과 예외) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거래익스포저 한도를 초과할 수 있다.

가. 위기 상황에서 금융시장 안정을 위한 은행간 거래로 불가피하게 한도를 초과한 경우

나. 「은행법」 제35조 제1항 제1호 또는 제2호에서 규정한 사유로 발생한 한도초과(다만, 한국산업은행에 대해서는 「한국산업은행법 시행령」 제31조 제1항에서 규정한 사유로 발생한 한도초과를 말한다.)

55. (한도초과 해소) 은행은 거래익스포저 한도를 초과한 경우 조속한 시일내에 한도초과 상태를 해소하여야 한다. 다만, 「은행법」 제35조 제1항 제2호에서 규정한 사유로 발생한 한도초과(한국산업은행에 대해서는 「한국산업은행법 시행령」 제31조 제1항 제3호에서 규정한 사유로 발생한 한도초과를 말한다.)는 초과하게 된 날로부터 1년 이내에 해소하되, 「은행법」 제35조 제2항 및 「한국산업은행법 시행령」 제31조 제2항에 따라 금융위원회의 승인을 받은 익스포저는 그 승인받은 기간 이내에 해소한다.